

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1412/2541

พนักงานอัยการ จังหวัด นครนายก
นาย สนธิ ขาว ขำ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 91, มาตรา 300, มาตรา 390

พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 43 (4), มาตรา 43 (8), มาตรา 78, มาตรา 157, มาตรา 160

จำเลยขับรถโดยประมาท เป็นเหตุให้ผู้เสียหายได้รับอันตรายแก่กายและได้รับอันตรายแก่กายสาหัส กับรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายได้รับความเสียหาย เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43(4)(8)ประกอบด้วย มาตรา 157 และเป็นเหตุให้ผู้เสียหายได้รับอันตรายแก่กาย และได้รับอันตรายแก่กายสาหัส ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 390,300 การกระทำของจำเลยจึงเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ซึ่งต้องลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 และเมื่อเกิดเหตุแล้ว จำเลยได้หลบหนีและไม่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหาย ไม่แสดงตัวและแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงทันที การกระทำของจำเลยดังกล่าวเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลัง จากการที่จำเลยขับรถจนรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายแล้ว ซึ่งเป็นการกระทำโดยเจตนาของจำเลยแยกต่างหากจากการทำความผิดฐานขับรถโดยประมาทอันเป็นเรื่องต่างกรรมกันจำเลยจึงต้องมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522 มาตรา 78 ประกอบด้วย มาตรา 160 วรรคหนึ่งอีกกระทงหนึ่ง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 300, 390 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43, 78, 157, 160

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 300, 390 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43(4)(8), 157 การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด จำคุก 3 ปี กับมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 78, 160 วรรคสอง อีกกรรมหนึ่งจำคุก 3 เดือน รวมจำคุก 3 ปี 3 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 160 วรรคหนึ่ง จำคุก 1 เดือน เมื่อรวมกับโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300 ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นแล้ว รวมจำคุก 3 ปี 1 เดือน นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาขึ้นสู่การพิจารณาของศาลฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันหรือไม่ เห็นว่าการที่จำเลยขับรถโดยประมาท เป็นเหตุให้ผู้เสียหายได้รับอันตรายแก่กายและ

ได้รับอันตรายแก่กายสาหัสกับรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายได้รับความเสียหายนั้น
ถือว่าจำเลยได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.
2522 มาตรา 43(4)(8) ประกอบด้วยมาตรา 157 และเป็นเหตุให้ผู้เสียหายได้รับ
อันตรายแก่กาย และได้รับอันตรายแก่กายสาหัส ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
390, 300 การกระทำของจำเลยจึงเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท
ซึ่งต้องลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300 ซึ่งเป็นบทหนักตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 90 แต่เมื่อเกิดเหตุแล้วจำเลยได้หลบหนีและไม่ให้ความช่วย
เหลือแก่ผู้เสียหาย ไม่แสดงตัวและแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงทันที ซึ่ง
เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 78 ประกอบด้วย
มาตรา 160 วรรคหนึ่งนั้น การกระทำของจำเลยดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายหลัง
จากการที่จำเลยขับรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายแล้วซึ่งเป็นการกระทำ
โดยเจตนาของจำเลยแตกต่างหากจากการกระทำความผิดฐานขับรถโดย
ประมาท อันเป็นเรื่องต่างกรรมกัน จำเลยจึงต้องมีความผิดตามพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 78 ประกอบด้วย มาตรา 160 วรรคหนึ่ง อีกกระทง
หนึ่ง ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาและลงโทษจำเลยเป็นสองกรรม โดยนับโทษ
ติดต่อกันจึงชอบแล้ว

พิพากษายืน

(สมชัย สายเชื้อ-วิรัช เอื้ออังกูร-ธรรมบุญ โชคชัยพิทักษ์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ